



> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

Yara Sluiskil B.V.

**Directoraat-generaal
Bedrijfsleven & Innovatie**

Bezoekadres
Bezuidenhoutseweg 73
2594 AC Den Haag

Postadres
Postbus 20401
2500 EK Den Haag

Overheidsidentificatienr
00000001003214369000

T 070 379 8911 (algemeen)
F 070 378 6100 (algemeen)
www.rijksoverheid.nl/ezk

Behandeld door

T

@mirezk.nl

Datum 30 oktober 2023

Betreft Incidentele subsidiebeschikking CCS-project Yara Sluiskil

Ons kenmerk
DGBI / 38212616

CCS-project Cactus verplichtingnummer: 1300034229

Geachte ,

1. Aanvraag

Op 4 september 2023 ontving ik uw brief van 29 augustus 2023, , waarin u subsidie aanvraagt voor het CCS-project Cactus. U heeft daarbij een projectplan en begroting aan mij overgelegd.

1.1. Procesverloop

Uw subsidieaanvraag is het resultaat van de dialoog tussen uw onderneming en de ambtenaren van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in het kader van de gesprekken rondom bovenwettelijke en versnelde CO2 reducerende investeringen van uw onderneming. Deze gesprekken hebben geleid tot een Expression of Principles (EoP) en een 'High Level' meeting tussen Yara en EZK. Op dit moment worden de gesprekken nader geconcretiseerd.

1.2 Beoordeling van uw aanvraag

Het project zoals beschreven in uw aanvraag past binnen het kader van versnelde en versterkte CO2-reductie in de Nederlandse industrie om ambitieuzer klimaatdoelstellingen te realiseren dan oorspronkelijk vastgesteld, zoals dit is aangegeven in het Maatwerkbeleid. In dat kader merk ik op dat uw bereidheid om met de Staat tot een *joint letter of intent* te komen, nog verder de aansluiting met het Maatwerkbeleid onderstreept. De kern van dit beleid is het bevorderen van versnelde en kosteneffectieve CO2-reductie. De overheid hanteert een techniek neutrale benadering en moedigt het gebruik van diverse modaliteiten aan. Dit project valt binnen dit beleid om de volgende redenen:

Het doel van dit project is om door middel van concrete investeringen in Carbon Capture and Storage (CCS) bij te dragen aan de aanvullende CO2-reductiedoelen die zijn vastgesteld in het maatwerktraject voor 2030 en 2050. En zal dit worden bereikt zonder vertraging van de eveneens ambitieuze doelstellingen voor groene waterstof. Kortom, deze subsidie zal dienen ter versnelling van een bovenwettelijke CO2-reductiestrategie. Zonder deze subsidie zou de implementatie van dit traject financieel te risicovol zijn voor uw bedrijf. De

subsidie zal de gevraagde financiële ondersteuning bieden om binnen uw bedrijf CO₂-reductie via CCS mogelijk te maken terwijl gelijktijdig infaseren van groene waterstof tot de mogelijkheden blijft behoren.

1.3 Europeesrechtelijke aspecten

Op grond van artikel 7 van de Kaderwet EZK en LNV-subsidies verleen ik geen subsidie als dit naar mijn oordeel leidt tot het verlenen van ongeoorloofde staatssteun in de zin van artikel 107 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (hierna: VWEU).

Op basis van uw aanvraag kom ik tot het oordeel dat de subsidie verstrekt kan worden op grond van verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (Pb EU, L 187/1) (hierna: AGVV), met name artikel 36 is van toepassing.

Dit artikel verklaart steun voor investeringen om ondernemingen in staat te stellen verder te gaan dan Unienormen inzake milieubescherming of om, bij ontstentenis van Unienormen, het niveau van milieubescherming te verhogen verenigbaar met de interne markt en vrijgesteld van de voorgenoemde aanmeldingsverplichting uit artikel 108, derde lid, VWEU, mits wordt voldaan aan de voorwaarden uit het eerste lid, lid 2, onderdeel a, lid 2bis, lid 2ter, lid 4 onderdeel a, lid 6, lid 8 en lid 11 van artikel 36, alsmede aan de voorwaarden uit het hoofdstuk I van de AGVV.

Ik heb geconcludeerd dat er sprake is van een project waarvoor investeringssteun wordt gevraagd met als doel milieubescherming, daaronder begrepen steun voor de reductie en verwijdering van broeikasgasemissies. Deze investeringssteun maakt het mogelijk het project uit te voeren dat ertoe leidt dat de Yara Sluiskil B.V. in staat is het uit zijn activiteiten voortvloeiende niveau van milieubescherming te verhogen door verder te gaan dan de van kracht zijnde Unienormen en verder te gaan dan het verwachte effect van de Nederlandse CO₂-heffing en geldende nationale normen. Daarmee is voldaan de vereisten van artikel 36, eerste lid en tweede lid, onderdeel a van de AGVV.

Tevens heb ik vastgesteld dat de voorgenomen investeringen in CO₂-afvang en -vervoer zoals voorzien in het project Cactus voldoen aan alle (cumulatieve) vereisten van artikel 36, lid 2bis, van de AGVV. De afvang en/of het vervoer van CO₂, met inbegrip van individuele onderdelen van de CCS- of CCU-keten, zijn geïntegreerd in een volledige CCS- en/of CCU-keten zoals blijkt uit de projectbeschrijving en de contracten die zijn gesloten met Northern Lights (<https://norlights.com/what-we-do/>). De netto contante waarde (NPV) van het investeringsproject over de levensduur ervan is negatief zoals door de aanvrager is onderbouwd en door mij is getoetst. De gevraagde staatssteun voor de investeringen in het project Cactus zijn uitsluitend de extra investeringskosten die voortvloeien uit het afvangen van CO₂ uit een CO₂ uitstotende installatie (industriële installatie of energiecentrale) of rechtstreeks uit de omgevingslucht, alsook uit de bufferopslag en het vervoer van afgevangen CO₂-emissies, hetgeen blijkt uit het projectplan en de overlegde begroting.

Er is in het kader van dit project geen sprake van een verschuiving van emissies. Onderdeel van de verplichtingen ingevolge deze beschikking is dat de dispensatierechten onder de Nederlandse CO₂-heffing die Yara Sluiskil B.V. realiseert op de industriële installatie te Sluiskil door het project Cactus, niet mogen worden overgedragen naar andere exploitanten en/of andere industriële installaties. Daarmee wordt voldaan aan het vereiste van artikel 36, lid 2ter, van de AGVV.

De in aanmerking komende kosten zijn de extra kosten voor investeringen die zijn bepaald door de investeringskosten af te zetten tegen die van een nulscenario dat zonder de steun zou plaatsvinden. In deze casus betekend het niet doen van investeringen echter dat de kosten voor de CO₂-emissie dermate hoog oplopen dat op termijn productie capaciteit in Nederland wordt afgeschaald en ammoniak elders in de wereld wordt geproduceerd en geïmporteerd. Hiermee is het zogeheten "nul-scenario" zoals bedoeld in artikel 36, vierde lid, onderdeel a, van de AGVV het scenario waarmee Yara voldoet aan de milieueisen door productie te verplaatsen buiten Europa en ammoniak te importeren, overeenkomstig met de gangbare zakelijke praktijk in de betrokken sector of voor de betrokken activiteit. De daarbij behorende netto contante waarde van de investeringen is daarmee nul.

Het subsidiebedrag zal maximaal 35% van de volgende subsidiabele kosten bedragen overeenkomstig het zesde en achtste lid van artikel 36 AGVV. De locatie van Yara Sluiskil B.V. bevindt zich in het steungebied dat aan de voorwaarden van artikel 107, lid 3, onder c), van het Verdrag voldoet: Zeeuws-Vlaanderen (gemeente Terneuzen, waar Sluiskil onderdeel van uitmaakt) is aangemerkt als gebied onder Programma JTF 2021-2027 Nederland en daarmee ook als steungebied voor regionale steun (zie https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202309/SA_105305_30889D8_6-0100-CD69-A415-667C093783E1_31_1.pdf). Daarmee is een verhoging van de steunintensiteit van 30% naar 35% van de in aanmerking komende kosten overeenkomstig artikel 36, achtste lid, AGVV toegestaan.

Ik heb geconstateerd dat Yara Sluiskil B.V. geen onderneming in moeilijkheden is als bedoeld in artikel 1, vierde lid, onderdeel c, van de AGVV. Hetzelfde geldt voor de moederonderneming Yara International ASA.

Ik heb verder geconstateerd dat er tegen Yara Sluiskil B.V. noch Yara International ASA geen bevel tot terugvordering uitstaat als bedoeld in artikel 1, vierde lid, onderdeel a, van de AGVV. Voorts heb ik vastgesteld dat met de uitvoering van dit projectplan niet is begonnen eerder dan na de aanvraag van 29 augustus 2023. Er gaat derhalve - onder meer om deze reden - een stimulerend effect uit van deze subsidieverlening aan Yara Sluiskil B.V.

Beknorte informatie over deze subsidieverlening is op grond van artikel 9, eerste lid, van de AGVV gemeld aan de Europese Commissie. De volledige tekst van de onderhavige beschikking wordt gepubliceerd op de staatssteunwebsite op het internet.

1.4 Bewaartermijn boekhouding

Ik wijs u erop dat de Europese Commissie nog gedurende tien jaar na de verstrekking van deze subsidie, deze achteraf kan controleren. Ik raad u aan de relevante documenten met betrekking tot deze subsidie gedurende deze periode te bewaren.

2. Besluit

In het kader van mijn beleid gericht op de verduurzaming van de Nederlandse industrie en het realiseren van de Nederlandse klimaatdoelstellingen verleen ik u hierbij, op grond van artikel 2, lid 1, onderdelen a en h, van de Kaderwet EZK- en LNV-subsidies, subsidie voor de uitvoering van het CCS project Cactus waarvoor u subsidie hebt aangevraagd.

Dit besluit is onder de opschortende voorwaarde dat de noodzakelijke middelen ter beschikking worden gesteld door de behandeling en, voor zover van toepassing, goedkeuring door de Eerste Kamer van beleidsartikel 2 (Bedrijvenbeleid: innovatie en ondernemerschap voor duurzame welvaarts groei) van het voorstel van wet betreffende de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2024 (Kamerstukken II 2023/24, 36 410 XIII).

2.1 Periode

Het project dient te worden uitgevoerd in de periode van 1 november 2023 tot 1 juli 2026. De einddatum van de subsidie is 1 juli 2041.

2.2 Subsidiebedrag

Het subsidiebedrag zal 35% van de volgende subsidiabele kosten bedragen, met dien verstande dat, indien ter zake van de subsidiabele kosten of een deel daarvan reeds uit anderen hoofde vanwege een bestuursorgaan of de Europese Commissie subsidie is verstrekt, slechts een zodanig bedrag aan subsidie wordt verstrekt, dat het totale bedrag aan subsidies niet meer bedraagt dan 35% van de subsidiabele kosten overeenkomstig artikel 36, lid 6 en lid 8 en artikel 8 van de AGVV. Het subsidiebedrag kan niet meer bedragen dan toegestaan volgens de toepasselijke Europese steunkaders, namelijk 30 miljoen voor dit project overeenkomstig artikel 4, eerste lid, onderdeel s, van de AGVV.

Dit bedrag is exclusief alle eventuele belastingen waaronder de btw.

De subsidie wordt ten hoogste vastgesteld op € 30 miljoen, exclusief btw gelet op de gegevens opgenomen in uw aanvraag en is berekend volgens de bij uw aanvraag gevoegde begroting.

2.3 Subsidiabele kosten

De volgende, rechtstreeks aan het project toe te rekenen kosten, daadwerkelijk gemaakt in de voornoemde periode en die betaald zijn vóór 1 juli 2026 worden door mij subsidiabel geacht:

De vóór indiening van de aanvraag gemaakte kosten komen niet voor subsidie in aanmerking.

Voor de toepassing van de hierboven genoemde punten geldt, dat winstopslagen bij transacties binnen een groep alleen in aanmerking zijn genomen voor zover het gebruikelijk is om die winstopslagen ook bij soortgelijke transacties buiten de groep in rekening te brengen.

2.4 Btw

U heeft mij opgegeven dat u wel BTW-plichtig bent. Aangezien u de btw met de fiscus kunt verrekenen, is het subsidiebedrag exclusief alle belastingen waaronder de btw.

2.5 Subsiadiabele kosten voor dit project

Op grond van uw projectplan en begroting raam ik de subsidiabele kosten voor dit project op € 176 miljoen. De door Yara in bijlage 2 van de subsidie aanvraag aangeleverde overzicht van de projectkosten zijn rechtstreeks aan het project toe te rekenen en subsidiabel met uitzondering van de opgevoerde "owner's kosten". Hiermee komt het totaal bedrag van de investering waarvoor steun kan worden verleend op € 176 miljoen.

2.6 Verplichtingen

Aan de subsidie zijn de volgende verplichtingen verbonden:

1. U dient het project volledig uit te voeren overeenkomstig het bij de aanvraag ingediende plan en binnen de daarin voorziene tijdsduur.
2. U dient mij onverwijld een schriftelijke melding te doen zodra aannemelijk is dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend niet, niet tijdig of niet geheel zullen worden verricht of dat niet, niet geheel of niet tijdig aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen zal worden voldaan.
3. U dient voor elke essentiële wijziging in de aard of de uitvoering van het plan mijn voorafgaande schriftelijke toestemming te vragen. Geen toestemming is vereist voor een wijziging van de in de subsidieverlening gespecificeerde kostenposten indien als gevolg van deze wijziging de omvang van een kostenpost niet meer dan 15% wijzigt. Aan mijn toestemming kan ik nadere verplichtingen verbinden.
4. U dient mij schriftelijk verslag uit te brengen over de voortgang van het project. In dit verslag dient duidelijk inzicht te worden gegeven in de voortgang van het project in vergelijking met de voorziene tijdsduur en kosten zoals opgenomen in het door u ingediende projectplan. Het eerste verslag brengt u uit over de periode van zes maanden na de datum van de beschikking; de volgende verslagen steeds over de daarop volgende periode van twaalf maanden. Alle verslagen dienen binnen twee maanden na afloop van de betrokken periode bij mij ingediend te zijn.
5. De inrichting van uw administratie dient zodanig te zijn dat deze aansluit bij de door u ingediende begroting en daaruit te allen tijden op eenvoudige en duidelijke wijze de rechtstreeks aan het project te rekenen kosten kunnen worden afgelezen. Ter zake van de loonkosten dient door

middel van een urenadministratie vastgestelde urenverantwoording aanwezig te zijn.

6. Bij gebruik van een integrale kostensystematiek: uiterlijk bij de aanvraag om subsidievaststelling dient een rapport van feitelijke bevindingen over de uitkomst van het onderzoek van een accountant betreffende de gehanteerde integrale kostensystematiek aanwezig te zijn (zie bijlage 2).
7. Op mijn verzoek dient u inlichtingen te verschaffen omtrent de voortgang of resultaten van het project. Dit betreft ook de relevante informatie ter beoordeling of aan verplichting 13 van toepassing is. U bent verplicht om op mijn verzoek medewerking te verlenen aan een evaluatie van het beleid op grond waarvan deze subsidie is verstrekt. Deze verplichtingen gelden tot vijf jaar na de datum van de beschikking tot subsidievaststelling.
8. U doet mij onverwijld schriftelijke mededeling van de indiening bij de rechtbank van een verzoek tot het op u van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen, tot verlening van surseance van betaling aan u of tot faillietverklaring van u.
9. Uiterlijk binnen 13 weken na de in deze beschikking genoemde einddatum dient u bij mij schriftelijk een verzoek om subsidievaststelling in. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van:
 - a. Een eindrapport waarin verloop en eindresultaten van het gesubsidieerde project zijn vastgelegd;
 - b. Een gespecificeerde opgave van alle rechtstreeks aan het project toe te rekenen werkelijk gemaakte kosten, opgesteld conform de door u ingediende begroting;
 - c. Een controleverklaring conform het in bijlage 1 van deze beschikking opgenomen controleprotocol.
10. U voert het project uit in overeenstemming met de verplichtingen, opgenomen in artikel 36 van de AGVV.
11. Het is verboden het overschot aan dispensatierechten onder de Nederlandse CO₂-heffing die u door middel van het gesubsidieerde project realiseert op de door u geëxploiteerde industriële installatie te Sluiskil over te dragen naar andere industriële installaties en/of exploitanten van dergelijke installaties als bedoeld in artikel 71k, eerste en tweede lid van de Wet belastingen op milieugrondslag
12. In het geval er activiteiten door een derde of derden worden uitgevoerd, dient opdrachtverlening aan deze derde(n) plaats te vinden op basis van transparante criteria en marktconforme tarieven.
13. Vanaf de ingebruiknamedatum, uiterlijk vanaf 1 juli 2026, dient iedere 5 jaar, tot 1 juli 2041 de operationele bedrijfsvoering van uw industriële installatie te worden gerapporteerd waaruit blijkt dat u (on)voldoende CO₂ kunt afvangen, dan wel CO₂ uit andere bronnen binnen de door u geëxploiteerde industriële installatie te Sluiskil kan aanwenden, dan wel van derden kunt ontvangen om al dan niet de door u gebudgetteerde volumes voor CO₂ CCS-levering te behalen.
 - a. Indien op alle drie de peildata van 1 januari 2031, 1 januari 2036 en 1 januari 2041 bij de rapportage over de operationele bedrijfsvoering van uw industriële installatie blijkt dat u over de voorgaande periode van 5 jaren meer dan 175 kiloton boven de

door u gebudgetteerde volumes voor CO₂-opslag heeft geleverd voor CCS, zal de bij subsidievaststelling het subsidiabele bedrag op € 0 worden vastgesteld met de verplichting het reeds bij wijze van voorschot ontvangen bedrag volledig terug te betalen.

- b. Indien op twee van de voornoemde peildata uit de rapportage blijkt dat u over de voorgaande periode van 5 jaren meer dan 175 kiloton boven de door u gebudgetteerde volumes voor CO₂-opslag heeft geleverd voor CCS, zal de bij subsidievaststelling het subsidiabele bedrag op € 10 miljoen worden vastgesteld met de verplichting het reeds bij wijze van voorschot ontvangen bedrag dat het bedrag van € 10 miljoen te boven gaat volledig terug te betalen.
 - c. Indien op één van de voornoemde peildata uit de rapportage blijkt dat u over de voorgaande periode van 5 jaren meer dan 175 kiloton boven de door u gebudgetteerde volumes voor CO₂-opslag heeft geleverd voor CCS, zal de bij subsidievaststelling het subsidiabele bedrag op € 20 miljoen worden vastgesteld met de verplichting het reeds bij wijze van voorschot ontvangen bedrag dat het bedrag van € 20 miljoen te boven gaat volledig terug te betalen.
14. U werkt mee aan het vastleggen van relevante peildata voor de afvang en opslag van CO₂.
15. U maakt de kennis en ervaringen die u opdoet met de realisatie van dit project openbaar door het publiceren op een openbaar toegankelijke en goed vindbare website van de volgende informatie:
- Ervaringen met projectmanagement en hoe risico's beheersbaar zijn gemaakt bij de tenuitvoerlegging van dit project;
 - Inzichten in technische, juridische of financiële tegenslagen of meevallers bij de tenuitvoerlegging van het project;
 - Ervaringen met stakeholdermanagement bij de tenuitvoerlegging van dit project.
- Deze verplichting laat de mogelijkheid van Yara Sluiskil B.V. onverlet op bedrijfsvertrouwelijke en commercieel gevoelige informatie niet openbaar te maken.

2.7 Subsidievaststelling

De beschikking tot subsidievaststelling zal ik geven binnen 13 weken na ontvangst van uw aanvraag in te dienen uiterlijk op 29 december 2041. Indien de beschikking niet binnen 13 weken kan worden gegeven zal ik u daarvan in kennis stellen en daarbij een redelijke termijn noemen waarbinnen de beschikking tegemoet gezien kan worden. Indien verplichting 13 van toepassing is, kan de subsidie alsdan op EUR 0 worden vastgesteld

2.8 Voorschot

In lijn met eerdere gesprekken verleen ik u op 1 juli 2024 het 1e kasvoorschot van 80%, namelijk 24 miljoen. Het voorschot zal worden betaald op 1 juli op uw bankrekeningnummer: [REDACTED] : ten name van Yara Sluiskil B.V. Een laatste voorschot zal na daartoe strekkend verzoek worden overgemaakt per 1 juli 2026 en wel ter hoogte van € 6 miljoen, hetgeen 20% van het

subsidiebedrag is. Bij het verzoek om het laatste voorschot dient u de informatie en de gegevens genoemd bij paragraaf 2.6 verplichtingen, ten aanzien van de aanvraag voor een subsidievestiging mutatis mutandis ook bij uw aanvraag voor het laatste voorschot verstrekken.

2.9 Advies

Om eventuele problemen met de accountantscontrole op uw financiële verantwoording te voorkomen adviseer ik u om uw accountant zo vroeg mogelijk te betrekken.

3. Correspondentie

Alle correspondentie met betrekking tot deze subsidie dient u, met vermelding van bovenstaand verplichtingnummer 1300034229, te zenden naar:

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Postbus 20401
2500 EK Den Haag

M.A.M. Adriaansens
Minister van Economische Zaken en Klimaat

Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Minister van Economische Zaken en Klimaat, directie Wetgeving en Juridische Zaken, Postbus 20401, 2500 EK Den Haag. Dit besluit is verzonden op de in de aanhef van deze brief vermelde datum.

Bijlage 1

Controleprotocol beschikking tot (incidentele) subsidieverlening van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)

1. Uitgangspunten

1.1. Doelstelling

Dit protocol heeft als doel het geven van aanwijzingen over de reikwijdte en de diepgang van de controle aan de accountant, belast met de controle van de door de subsidieontvanger bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in te dienen financieel verslag opgenomen in de aanvraag om subsidievaststelling. Financiële afrekening door EZK of LNV vindt plaats op basis van het in de aanvraag tot subsidievaststelling opgenomen financieel verslag als bedoeld in [artikel 50 van het Kaderbesluit nationale EZK- en LNV-subsidies](#), voorzien van een controleverklaring van de accountant.

1.2. Definities

- *Accountant*: een registeraccountant of Accountant-Administratieconsulent als bedoeld in [artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek](#) aan wie de subsidieontvanger de opdracht heeft toegekend de aanvraag tot subsidievaststelling te controleren.
- *Subsidieontvanger*: een natuurlijke of rechtspersoon of diens gemachtigde aan wie namens EZK of LNV een subsidie is verstrekt.
- *Controleverklaring*: een schriftelijke verklaring van de accountant inhoudende een oordeel over de juistheid, de volledigheid en de financiële rechtmatigheid van een aanvraag tot subsidievaststelling.

1.3. Wet- en regelgeving

Voor de controle van het financieel verslag is de volgende wet- en regelgeving van toepassing:

- de voorwaarden en verplichtingen die in de (bijlagen bij) de beschikking tot subsidieverlening (of wijzigingen daarin) tot toetsingskader voor de accountant worden benoemd, voor zover dit de door hem te controleren financiële rechtmatigheid van het verslag betreft;
- indien de subsidieontvanger een aanbestedende dienst is volgens artikel 1.1 van de [Aanbestedingswet 2012](#): de Aanbestedingswet 2012, het [Aanbestedingsbesluit](#) en de [Gids Proportionaliteit](#).

Bij de uitvoering van de controle stelt de accountant vast dat:

a. in het financieel verslag:

1°. geen kosten als subsidiabel zijn opgenomen die niet voor subsidie in aanmerking komen op grond van het toetsingskader in de beschikking tot subsidieverlening;

2°. uitsluitend kosten als subsidiabel zijn opgenomen die zijn gemaakt binnen de subsidiabele periode en voor rekening komen van de subsidieontvanger;

- b. de subsidieontvanger opgave doet van alle opbrengsten, waaronder subsidies, waarmee het programma / de activiteit waarop de subsidie betrekking heeft, mede is gefinancierd;
- c. ingeval de subsidie strekt tot uitvoering van een project, kosten en opbrengsten aantoonbaar zijn gemaakt in het kader van de uitvoering van het projectplan en in overeenstemming met de bijbehorende projectbegroting waarop de beschikking tot subsidieverlening betrekking heeft.

2. Controleaanpak

2.1. Eisen voor de controleaanpak

De controle moet voldoen aan de controlestandaarden die onderdeel zijn van de nadere voorschriften Controle- en overige standaarden (NV COS), die door de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) zijn vastgesteld.

Voor de controle van aanbestedende diensten geldt dat bij aanbestedingen boven de Europese drempelbedragen voor de financiële rechtmatigheid van de in het financieel verslag opgenomen kosten de in dit protocol opgenomen goedkeuringstoleranties worden gehanteerd.

2.2. Materialiteit: goedkeuringstoleranties en gewenste zekerheid

Bij zijn oordeelsvorming over de naleving van de subsidievoorwaarden streeft de accountant naar een redelijke mate van zekerheid. Indien dit begrip voor het gebruik van statistische technieken gekwantificeerd moet worden, wordt een betrouwbaarheid van 95% gehanteerd.

Een controleverklaring met een goedkeurende strekking impliceert dat, gegeven eerder genoemde betrouwbaarheid, de som van de afwijking en de onzekerheid niet groter is dan twee procent van het totaalbedrag aan subsidiabele kosten dat in het financieel verslag wordt verantwoord. De hierna vermelde goedkeuringstoleranties zijn in dit kader van toepassing voor de bepaling van de strekking van de af te geven controleverklaring.

Materialiteitstabel	Controleverklaring		
	Goedkeurend	Beperking	Oordeelonthouding/Afkeuring
Fouten in het financieel overzicht en onzekerheden in de controle	≤ 2 %	> 2 % en ≤ 4 %	> 4%

3. Verslaglegging

De accountant legt de uitkomsten van de controle vast in een controleverklaring. Hiervoor wordt de meest actuele NBA-voorbeeldtekst in de Handleiding Regelgeving Accountancy, deel 3, sectie II, hoofdstuk 10.3: 'Controleverklaring bij een subsidiedeclaratie in de (semi)publieke sector' als basis gehanteerd. In de verklaring dient te staan dat de accountant dit accountantsprotocol heeft gevolgd.

4. Reviewbeleid

De minister van EZK of LNV heeft als subsidieverstrekker te allen tijde de mogelijkheid een review uit te voeren of te laten uitvoeren bij de accountant belast met het onderzoek naar de informatie opgenomen in de aanvraag tot vaststelling teneinde na te gaan of het onderzoek met inachtneming van de relevante regelgeving van de NBA en dit accountantsprotocol is uitgevoerd. Deze reviews komen niet in de plaats van andere controles dan wel reviews uitgevoerd door de Algemene Rekenkamer.

De accountant belast met het onderzoek en verantwoordelijk voor het verstrekken van het accountantsproduct bij de aanvraag tot vaststelling stemt er mee in dat de onderzoeksdossiers ten behoeve van bovengenoemde reviews integraal aan de reviewers ter inzage worden gegeven. Voorts zal de accountant, schriftelijk dan wel mondeling, alle gevraagde gegevens verstrekken die in het kader van voornoemde reviews worden opgevraagd. In dit kader wordt verwezen naar de bepalingen in hoofdstuk 6, paragraaf 1, van de Comptabiliteitswet 2016.

Bijlage 2: Rapport van feitelijke bevindingen

Het rapport van feitelijke bevindingen bedoeld in de beschikking tot subsidieverlening wordt opgesteld in overeenstemming met de Nederlandse Standaard 4400N "Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden". In het rapport van feitelijke bevindingen rapporteert de accountant over de hieronder genoemde aspecten en aandachtspunten van de integrale kostensystematiek.

1. Beschrijving integrale kostensystematiek

Opzet systematiek

- 1.1 Welke kostendragers gebruikt de organisatie in de integrale kostensystematiek?
- 1.2 Hoe worden de indirecte kosten toegerekend aan de kostendragers?
- 1.3 Worden de jaarlijkse tarieven op basis van de integrale kostensystematiek voorcalculatorisch vastgesteld? *Als de subsidieontvanger jaarlijks vooraf de tarieven vaststelt, is aan het begin van het jaar duidelijk wat de tarieven van dat jaar zijn. Deze tarieven worden gehanteerd bij begroting en ook bij de vaststelling van projecten. Als de subsidieontvanger niet met voorcalculatorische tarieven werkt dan toelichten.*
- 1.4 Hoe worden de uitgangscijfers bepaald die voor de jaarlijkse berekening van de tarieven gebruikt worden?
- 1.5 Sinds wanneer wordt deze integrale kostensystematiek door de organisatie toegepast?
- 1.6 Is er een wijziging van de integrale kostensystematiek gepland en zo ja wanneer?

Over personeelskosten

- 1.7 Is het personeel ingedeeld in tariefgroepen? Zo ja, welke?
- 1.8 Hoe wordt het aantal direct productieve uren per voltijd werknemer berekend en wat is het aantal direct productieve uren per voltijd werknemer? Is dit aantal gelijk voor alle personen? Zo nee, licht toe.

Over machines en apparatuur

- 1.9 Zijn de kosten voor machines en apparatuur onderdeel van de integrale kostensystematiek? Zo ja, geldt dat voor alle machines en apparatuur of zijn er ook machines en apparaten die in projecten als aparte post worden begroot?

2. Basisvoorwaarden integrale kostensystematiek

- 2.1 De toerekeningssystematiek en -principes (verdeelsleutels en -mechanismen van indirecte kosten; normen voor percentages, etc.) worden in de hele organisatie stelselmatig toegepast.

- 2.2 Kosten worden op een bedrijfseconomische aanvaardbare en stelselmatige wijze aan kostendragers toegerekend. Deze toerekening is transparant en controleerbaar.
-
- 2.3 Specifieke indirecte kosten van bepaalde activiteiten worden niet toegerekend aan andere activiteiten. *Bijvoorbeeld: specifieke indirecte kosten van onderwijsactiviteiten worden niet toegerekend aan onderzoeksactiviteiten en specifieke indirecte kosten van de marketingafdeling worden niet toegerekend aan R&D activiteiten.*
-
- 2.4 Toerekenbare indirecte kosten worden evenredig omgeslagen over de activiteiten.
-
- 2.5 Directe kosten worden niet nogmaals meegenomen in de indirecte kosten.
-
- 2.6 In de systematiek zijn geen winstopslagen opgenomen¹
-
- 2.7 In de systematiek zijn geen toeslagen voor risico's opgenomen.
-

¹Winstopslagen bij transacties binnen een groep worden wel in aanmerking genomen, maar alleen voor zover het gebruikelijk is die winstopslagen ook bij soortgelijke transacties buiten de groep in rekening te brengen (art. 10 lid 5 Kaderbesluit nationale EZ subsidies).

3. Niet in de integrale kostensystematiek op te nemen kostencomponenten

- 3.1 Kosten van algemene research.¹
-
- 3.2 Kosten die al door de overheid of derden zijn of worden gefinancierd. *Bijvoorbeeld afschrijvingskosten van reeds gefinancierde gebouwen, installaties en apparatuur.*
-
- 3.3 Kosten die het gevolg zijn van buitensporige of roekeloze uitgaven.²
-
- 3.4 Kosten die door crediteuren in rekening worden gebracht bij te laat betalen.
-
- 3.5 Kosten van incurante voorraden.
-
- 3.6 Kosten van vaste activa als gevolg van leegstand buiten de normale bezetting.
-
- 3.7 Kosten van externe subsidie-adviseurs voor zover deze specifiek betrokken zijn bij de aanvraag van individuele projecten.
-
- 3.8 Voorzieningen en reserveringen voor verliezen en schulden³.
-
- 3.9 Alle indirecte belastingen, waaronder BTW, voor zover die kunnen worden teruggevorderd of verrekend.
-
- 3.10 Bemiddelingskosten, transactiekosten en provisies bij het afsluiten van leningen.
-

- 3.11 Bemiddelingskosten, transactiekosten en provisies bij het beleggen van geld.
-
- 3.12 Rentekosten, met uitzondering van rente voor gebouwen en technische installaties, mits toerekenbaar aan de subsidiabele activiteiten.
-
- 3.13 Rekenrente op met eigen vermogen gefinancierde activa⁴
-
- 3.14 Wisselkoersverliezen.
-

¹Onder algemene research valt basisonderzoek, waaronder het eerste geldstroom onderzoek van universiteiten. De directe kosten van algemene research mogen niet zonder meer deel uitmaken van de integrale kostensystematiek. De indirecte kosten die aan algemene research zijn verbonden kunnen wel deel uitmaken van de systematiek, mits deze kosten evenredig worden omgeslagen over alle activiteiten.

²Van *buitensporige uitgaven* is sprake als subsidie-ontvanger beduidend meer betaalt voor producten, diensten of personeel dan tegen de gangbare markttarieven, waardoor een vermijdbaar verlies wordt geleden of een vermijdbare hoge prijs wordt betaald. *Roekeloze uitgaven* betreft het onzorgvuldig omgaan met het selecteren van producten, diensten of personeel waardoor eveneens een vermijdbaar verlies wordt geleden of een vermijdbare hoge prijs wordt betaald.

³Deze uitsluiting betreft reserveringen en voorzieningen die niet rechtstreeks aan kosten voor normale bedrijfsuitoefening verbonden zijn. Overlopende activa en passiva zijn dus niet uitgesloten.

⁴Voor universiteiten geldt hier een uitzondering, voor zover activa van universiteiten beslag leggen op eigen vermogen en voor zover die activa toerekenbaar zijn aan de subsidiabele activiteiten. Als rekenrente moet dan de 10-jaars rente van de Bank Nederlandse Gemeenten per primo van een betreffend jaar gehanteerd worden.